

Aula 14

Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)

Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:

Alexandre Herculano

07 de Fevereiro de 2021

Sumário

1. RESOLUÇÃO Nº 798/20 - "REQUISITOS TÉCN. MÍNIMOS P/ A FISCALIZAÇÃO DA VELOCIDADE"	2
2. RESOLUÇÃO Nº 432/13 - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE TOLERÂNCIA ZERO	7
2.1. O ETILÔMETRO	10
2.2. OS SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA	10
2.3. A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 165) MEIOS DE CARACTERIZAÇÃO	12
2.4. PREENCHIMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO PELO AGENTE DE TRÂNSITO	14
2.5. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS A SEREM TOMADAS PELO AGENTE DE TRÂNSITO	15
3. Resolução Nº 471/13 - O Uso do Videomonitoramento	15
4. RESOLUÇÃO Nº 525/15 - "O MOTORISTA PROFISSIONAL"	17
4.1. INTRODUÇÃO	17
4.2. TEMPO DE DESCANSO - REGRAS	18
4.3. A FISCALIZAÇÃO DO TEMPO DE DIREÇÃO E DO INTERVALO DE DESCANSO	22
5. RESOLUÇÃO Nº 561/15 - APROVA O MANUAL BRASILEIRO DE FISCALIZAÇÃO TRÂNSITO	25
5.1. INTRODUÇÃO	25
5.2. AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO	26
5.3. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E RESPONSABILIDADE	28
5.4. AUTUAÇÃO	30
5.5. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS	32
5.6. HABILITAÇÃO	37
Lista de Questões	39
Questões Comentadas	45
Gabarito	55



1. RESOLUÇÃO Nº 798/20 - “REQUISITOS TÉCN. MÍNIMOS P/ A FISCALIZAÇÃO DA VELOCIDADE”

A Resolução 798/20, que revogou a 396/11, dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores, elétricos, reboques e semirreboques. Assim, vamos estudar toda a Resolução 798/20, pois esta deve vir no seu edital. A 396/11 (revogada) veio no último edital para o concurso da PRF. A 798/20 já sofreu uma pequena alteração pela Resolução 804/20. Vamos lá!

A norma menciona que **a medição de velocidade** que exceda o limite regulamentar para o local, desenvolvida pelos veículos automotores, elétricos, reboques e semirreboques nas vias terrestres abertas à circulação, deve ser efetuada **por medidor de velocidade** nos termos da Resolução 798/20. Mas o que seria medidor de velocidade? Considera-se medidor de velocidade **o instrumento ou equipamento de aferição destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade regulamentado para o local**, que indique a velocidade medida e contenha dispositivo **registrador de imagem que comprove o cometimento da infração**.



medidor de velocidade

- o instrumento ou equipamento de aferição destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade regulamentado para o local, que indique a velocidade medida e contenha dispositivo registrador de imagem que comprove o cometimento da infração.

controlador

- medidor de velocidade destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade da via ou de seu ponto específico, sinalizado por meio de placa R-19

reductor

- medidor de velocidade, obrigatoriamente dotado de display, destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade estabelecida em relação à velocidade diretriz da via, por meio de sinalização com placa R-19, em trechos críticos e de vulnerabilidade dos usuários da via.



Em seu art. 3º, a Resolução 798/20 estabelece que os medidores de velocidade são do tipo:

- ✓ **fixo:** medidor de velocidade com registro de imagem instalado em local definido e em caráter duradouro, podendo ser especificado como:
 - **controlador:** medidor de velocidade destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade da via ou de seu ponto específico, sinalizado por meio de **placa R-19** (exemplo abaixo); ou
 - **reduzor:** medidor de velocidade, obrigatoriamente dotado de display, destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade estabelecida em relação à velocidade diretriz da via, por meio de sinalização com **placa R-19** (exemplo abaixo), em trechos críticos e de vulnerabilidade dos usuários da via.



(exemplo de placa R-19)

- ✓ **portátil:** medidor de velocidade com registro de imagem, podendo ser instalado em viatura caracterizada estacionada, em tripé, suporte fixo ou manual, usado ostensivamente como controlador em via ou em seu ponto específico, que apresente limite de velocidade **igual ou superior a 60 km/h**.

Considera-se display painel eletrônico que exibe a velocidade registrada por medidor de velocidade do tipo fixo. Exemplo abaixo.



REQUISITOS METROLÓGICOS E TÉCNICOS DOS MEDIDORES DE VELOCIDADE

Outro ponto importante, é que a norma menciona que **os medidores de velocidade** devem observar:

✓ **requisitos metrológicos:**

- ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), atendendo à legislação metrológica em vigor e aos requisitos estabelecidos nesta Resolução;
- ser aprovado em verificação metrológica inicial pelo Inmetro ou entidade por ele delegada (R. 804/20); e
- ser aprovado pelo Inmetro ou entidade por ele delegada, em verificação metrológica periódica, de acordo com a regulamentação técnica metrológica vigente (R. 804/20).

✓ **requisitos técnicos:**

- registrar a velocidade medida do veículo em km/h;
- registrar a contagem volumétrica de tráfego;
- registrar a latitude e longitude do local de operação; e
- possuir tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR).

DO PROCESSO DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DE MEDIDORES DE VELOCIDADE

Seguindo, cabe ao **órgão ou entidade com circunscrição sobre a via** determinar a localização, a sinalização, a instalação e a operação dos medidores de velocidade. Cuidado, pois a banca pode mencionar que é o órgão de trânsito, o que estaria errado.

A **instalação e operação de medidores de velocidade do tipo fixo** deve atender aos seguintes requisitos:

- ✓ para os controladores de velocidade, **realizar Levantamento Técnico**, com periodicidade bienal, para verificação ou readequação da sinalização instalada ao longo da via, na forma do ANEXO I;
- ✓ para os redutores de velocidade, **realizar Estudo Técnico**, com periodicidade anual, em trechos críticos, com índices de acidentes, ou locais onde haja vulnerabilidade dos usuários da via, de modo a se comprovar a necessidade de redução pontual da velocidade, na forma do ANEXO II.

Os Levantamentos **Técnicos e/ou Estudos Técnicos** deverão ser refeitos sempre que houver:

- ✓ readequação dos limites de velocidade da via;
- ✓ alteração da estrutura viária;
- ✓ mudança do sentido do fluxo;
- ✓ alteração da competência sobre a circunscrição da via; e
- ✓ mudança de local do medidor de velocidade.



Considera-se trecho crítico o segmento de via inscrito em área circular que concentre número de acidentes com mortes e lesões no trânsito considerado significativo pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, cujo raio é de:

- ✓ 2.500 m nas vias rurais; e
- ✓ 500 m nas vias urbanas ou rurais com características urbanas.

Os **Levantamentos Técnicos e os Estudos Técnicos** devem:

- ✓ estar disponíveis ao público na sede do órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via e em seu site na rede mundial de computadores; e
- ✓ ser encaminhados aos órgãos recursais quando solicitados.

Os medidores **de velocidade do tipo fixo não podem ser afixados em árvores**, marquises, passarelas, postes de energia elétrica, ou qualquer outra obra de engenharia, de modo velado ou não ostensivo.

É dispensada a presença da autoridade de trânsito e de seus agentes no local de operação de **medidores de velocidade do tipo fixo**.

O uso de medidores do tipo portátil para a fiscalização do excesso de velocidade é restrito às seguintes situações:

- ✓ nas vias urbanas e rurais com características urbanas, quando a velocidade máxima permitida for **igual ou superior a 60 km/h; e**
- ✓ nas vias rurais, quando a velocidade máxima permitida for igual ou superior a:
 - 80 km/h, em rodovia; e
 - 60 km/h, em estrada.

Seguindo, **para utilização do equipamento portátil**, deve ser realizado planejamento operacional prévio em trechos ou locais:

- ✓ com potencial ocorrência de acidentes de trânsito;
- ✓ que tenham histórico de acidentes de trânsito que geraram mortes ou lesões; ou
- ✓ em que haja recorrente inobservância dos limites de velocidade previstos para a referida via ou trecho.

O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deve mapear e publicar em seu site na rede mundial de computadores relação de trechos ou locais em que está apto a ser fiscalizado o excesso de velocidade por meio de equipamento portátil.

Nos locais em que houver instalado medidor de velocidade do tipo fixo, os medidores de velocidade portáteis somente podem ser utilizados a uma distância mínima de:

- ✓ 500 m, em vias urbanas e em trechos de vias rurais com características de via urbana; e
- ✓ 2.000 m, para os demais trechos de vias rurais.





Para sua consistência e regularidade, o auto de infração de trânsito (AIT) e a notificação de autuação (NA), além do disposto no CTB e na legislação complementar, devem conter a imagem com a placa do veículo. (R. 804/20)

O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deve dar publicidade, por meio do seu site na rede mundial de computadores, antes do início de sua operação, da relação de todos os medidores de velocidade existentes em sua circunscrição, contendo o tipo, número de série e a identificação do equipamento estabelecida pelo órgão, e, no caso do tipo fixo, também o local de instalação do equipamento.

O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deve dar publicidade, por meio do seu site na rede mundial de computadores, antes do início de sua operação, da relação de todos os medidores de velocidade existentes em sua circunscrição, contendo o tipo do equipamento, o número de registro junto ao Inmetro, o número de série do fabricante, a identificação estabelecida pelo órgão e, no caso do tipo fixo, também do local de instalação.



Para fins de cumprimento do estabelecido no caput, os tipos de veículos registrados e licenciados devem estar classificados conforme as duas denominações descritas a seguir:

VEÍCULO LEVE - ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, caminhonete e camioneta, com peso bruto total inferior ou igual a três mil e quinhentos quilogramas; e

VEÍCULO PESADO - ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semirreboque, combinação de veículos, veículo leve tracionando outro veículo, ou qualquer outro veículo com peso bruto total superior a três mil e quinhentos quilogramas.

Pode ser utilizada sinalização horizontal complementar reforçando a sinalização vertical.

Outro ponto importante é o cálculo da velocidade e a margem de erro. Vejamos:

- ✓ VM – VELOCIDADE MEDIDA (km/h) VC – VELOCIDADE CONSIDERADA (km/h)
- ✓ Para velocidades medidas superiores aos indicados na tabela, **considerar o erro máximo admissível de 7%**, com arredondamento matemático para se calcular a velocidade considerada.



Segundo a norma, as placas de identificação R-19 (**velocidade máxima permitida**) devem ser posicionadas com distância máxima relativamente aos medidores, **na forma estabelecida no ANEXO IV** (destacado abaixo), facultada a repetição da placa em distâncias menores.

INTERVALOS DE DISTÂNCIA DA SINALIZAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE VELOCIDADE

Velocidade Regulamentada (km/h)	Intervalo de Distância (metros)	
	Via Urbana e Via Rural com característica urbana	Via Rural
$V \geq 80$	400 a 500	1000 a 2000
$V < 80$	100 a 300	300 a 1000

No caso de vias com duas ou mais faixas de trânsito por sentido, a sinalização, por meio da placa de regulamentação R-19, deve estar afixada **nos dois lados da pista ou suspensa sobre a via**, nos termos do MBST-I.

Em vias em que haja acesso de veículos por outra via pública, no trecho compreendido entre o acesso e o medidor de velocidade, deve ser acrescida, nesse trecho, sinalização por meio de placa R-19.

Para fins de fiscalização do excesso de velocidade, **é vedada a utilização de placa R-19 que não seja fixa.**

E, quando o local da via possuir velocidade máxima permitida por tipo de veículo, a placa R-19 deve estar acompanhada da informação complementar, na forma do ANEXO V (ou seja, igual as placas que estudamos em sinalizações).

2. RESOLUÇÃO Nº 432/13 - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE TOLERÂNCIA ZERO

A Resolução nº 432/12 define os **procedimentos** a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, para aplicação do disposto nos arts. **165, 276, 277 e 306** da Lei nº 9.503/97, o nosso famoso Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Para nivelarmos o conhecimento, vamos começar reproduzindo aqui os dispositivos do CTB acima mencionados.

Obs. Se você não os conhece ainda, leia-os com bastante atenção; se você já os conhece bem, não passe direito, faça mais uma leitura atenta, pois será importante para melhor compreensão das regras a seguir.



Art. 165. *Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:*

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.

Art. 276. *Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165)*

Parágrafo único. O Contran disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica.

Art. 277. *O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.*

§ 1º (Revogado).

§ 2º A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.

*§ 3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no **caput** deste artigo.*

Art. 306. *Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:*

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.



§ 10 As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 20 A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

§ 30 O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

Vamos lá então!

A fiscalização do consumo, pelos condutores de veículos automotores, de bebidas alcoólicas e de outras substâncias psicoativas que determinem dependência **deve ser procedimento operacional rotineiro dos órgãos de trânsito**.

De acordo com a Resolução em estudo, a confirmação da **alteração da capacidade psicomotora** em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência darse-á por meio de, **pelo menos, um dos seguintes procedimentos** a serem realizados no condutor de veículo automotor:



- ✓ exame de sangue;
- ✓ exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;
- ✓ teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro)
- ✓ verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

E aí, as duas grandes mudanças (inovações) trazidas por essa norma:



➤ Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste com **ETILÔMETRO**;



➤ Além dos meios dispostos acima, também **poderão ser utilizados PROVA TESTEMUNHAL, IMAGEM, VÍDEO ou QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA** em direito admitido.

E atenção, muita atenção:

Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora ou haja comprovação dessa situação por meio do teste de **etilômetro** e houver encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, **não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação administrativa.**

A Resolução nos traz regras sobre o tal etilômetro, um dos equipamentos que você mais utilizará no seu futuro cotidiano de trabalho!

2.1. O ETILÔMETRO

De acordo art. 4º da Resolução em estudo, o **etilômetro** deve ter seu modelo aprovado pelo INMETRO e ser aprovado em quatro tipos de verificações metrológicas, também realizadas pelo INMETRO ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade RBMLQ:



- ✓ verificação inicial
- ✓ verificação eventual
- ✓ verificação em serviço
- ✓ verificação anual

Do resultado do etilômetro (medição realizada) deverá ser descontada margem de tolerância, que será o erro máximo admissível, conforme legislação metrológica.

Beleza?

Vamos agora ver o que a Resolução nos ensina sobre a apuração dos sinais de alteração da capacidade psicomotora.

2.2. OS SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA

Caro aluno, segundo o que dispõe o art. 5º da Resolução 432/13, os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

- ✓ **exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou**
- ✓ **constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.**

O Anexo II é na verdade um formulário modelo em que você, futuro Policial Rodoviário Federal ou Agente de Trânsito, terá em mãos, a fim de que possa registrar os eventuais sinais de alteração da capacidade psicomotora, classificados quanto à aparência, à atitude, à orientação, à memória, à capacidade motora e verbal, dentre outros. Se possível, dê uma lidinha nesse Anexo um pouco antes de sua prova, mas sem stress, ok? Sinceramente, não acredito que ele seja cobrado, mas sabe lá!

Sejam quantos forem, os sinais de alteração da capacidade psicomotora deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações.

Agora, se tem uma regra fundamental e que faz toda a diferença no enquadramento ou não, pelo agente fiscalizador, do condutor na infração do art. 165, é essa:



➤ **Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente 01 sinal, mas UM CONJUNTO DE SINAIS que comprovem a situação do condutor.**



Ou seja, se ao observar o condutor, você só consegue identificar e registrar no auto de infração apenas 01 sinal de alteração, não poderá enquadrá-lo diretamente na infração de embriaguez ao volante (art. 165). O que você poderá fazer é solicitar que ele faça alguns dos demais testes possíveis, para aí sim ter alguma certeza da alteração da capacidade psicomotora. Mas guenta um pouquinho aí, que já voltamos a explicar melhor como agir e em qual infração enquadrar em um caso como esse.

Primeiro é preciso entender quais outros meios. A Resolução estabelece como ferramentas comprobatórias para essa apuração.

2.3. A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 165) MEIOS DE CARACTERIZAÇÃO

De acordo com o art. 6º da Resolução nº 432/13, a infração prevista no art. 165 do CTB será caracterizada por:

- ✓ exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue;
- ✓ teste de etilômetro (bafômetro) com medição realizada igual ou superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo admissível.
- ✓ sinais de alteração da capacidade psicomotora.

E se o condutor não quiser se submeter a nenhum desses exames, professor?

A resposta:

➤ **SERÃO APLICADAS** as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB ao condutor que **RECUSAR** a se submeter a qualquer um dos procedimentos previstos acima, sem prejuízo da incidência do crime previsto no art. 306 do CTB caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade psicomotora.

Só lembrando:

Art. 165. *Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:*

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Revisando: não há margem de tolerância no exame de sangue para que seja configurada a **infração de trânsito**. Se o teste for o do bafômetro, basta que a medição desse aparelho seja igual ou superior a 0,05mg/L para que a infração já esteja caracterizada. Por fim, se houver recusa do condutor a se submeter a qualquer dos procedimentos, será, **em tese**, também autuado com base no art. 165.

Em tese? Como assim, professor?

É porque quando se trata de comprovação apenas por sinais de alteração da capacidade motora, aí precisamos ter certo cuidado no enquadramento. Pode ser que determinado condutor apresenta apenas 01 sinal de alteração. Nesse caso, pode ser que não seja enquadrado no art. 165, e sim, no novíssimo **art. 165-A!**



Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.

A Resolução nº 432/13 que regulamenta essa equivalência entre os distintos testes de alcoolemia, para efeito de caracterização do crime de embriaguez no trânsito. Para falar bem a verdade, em seu art. 7º, ela só detalha um pouco mais as disposições do quadro acima, estabelecendo que o crime previsto no **art. 306** do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo:

- ✓ exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 06 decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L);
- ✓ teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/L), descontado o erro máximo admissível;
- ✓ exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;
- ✓ sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido, conforme vimos logo acima.

Isso significa que os valores iguais ou superiores a 06 dg/l (exame de sangue) e a 0,34 mg/l (bafômetro) representam aqueles que, se detectados, já **incriminam o condutor**, ou seja, são suficientes para que ele, além de ser enquadrado na **infração de trânsito** do art. 165 (dirigir embriagado), **responda também pelo crime de trânsito** (embriaguez ao volante) tipificado no art. 306 do CTB.

E aí, você deve entender os resultados da medição da seguinte forma:

Exame de Sangue:

- qualquer concentração → infração de trânsito
- igual ou acima de 06 dg/l → infração e crime de trânsito

Bafômetro:

- até 0,049 mg/l → não é infração e nem crime
- De 0,05 a 0,33 mg/l → infração de trânsito
- Igual ou acima de 0,34 mg/l → a conduta é infração e crime de trânsito



Cabe ressaltar que o valor de 0,34mg/dl, ao ser descontado o erro máximo admissível do aparelho, é como se fosse, segundo Anexo I da Resolução em estudo, **0,3mg/l**, valor que o CTB já dá como suficiente para configuração do **crime do art. 306**.

Certo? É importante destacar que a precisão das medidas acima citadas, respeita, é claro, o percentual tolerável de erro do equipamento.

A ocorrência do crime do art. 306 não elide (não dispensa) a aplicação do disposto no art. 165 do CTB.

Configurado o crime do art. 306, o **condutor** e **testemunhas**, se houver, serão encaminhados à Polícia Judiciária, devendo ser acompanhados dos elementos probatórios.

E que saber de uma regra curiosa?

Olha só (art. 11):



➤ É OBRIGATÓRIA a realização do exame de alcoolemia para as VÍTIMAS FATAIS de acidentes de trânsito.

No próximo tópico, o detalhamento a respeito do preenchimento do auto de infração por você, futuro agente fiscalizador do trânsito.

2.4. PREENCHIMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO PELO AGENTE DE TRÂNSITO

O Auto de Infração lavrado em decorrência da infração prevista no art. 165 do CTB deverá conter:

- ✓ no caso de encaminhamento do condutor para exame de sangue, exame clínico ou exame em laboratório especializado, a referência a esse procedimento;
- ✓ no caso dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, a descrição dos mesmos conforme o modelo apresentado no Anexo II ou a referência ao preenchimento do termo específico de que trata o § 2º do art. 5º;
- ✓ no caso de teste de etilômetro, a marca, modelo e nº de série do aparelho, nº do teste, a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado em mg/L;



- ✓ conforme o caso, a identificação da (s) testemunha (s), se houve fotos, vídeos ou outro meio de prova complementar, se houve recusa do condutor, entre outras informações disponíveis.

Os documentos gerados e o resultado dos exames (de sangue, clínico ou em laboratório especializado) deverão ser anexados ao auto de infração. No caso do teste de etilômetro, para preenchimento do campo "Valor Considerado" do auto de infração, deve-se observar as margens de erro admissíveis.

E quais as medidas administrativas a serem por você tomadas? Vejamos!

2.5. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS A SEREM TOMADAS PELO AGENTE DE TRÂNSITO

O veículo será retido até a apresentação de condutor habilitado, que também será submetido à fiscalização. Caso não se apresente condutor habilitado ou o agente verifique que ele não está em condições de dirigir, o veículo será recolhido ao depósito do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, mediante recibo.

O documento de habilitação será recolhido pelo agente, mediante recibo, e ficará sob custódia do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação até que o condutor comprove que não está com a capacidade psicomotora alterada, nos termos desta Resolução.

Caso o condutor não compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação no prazo de 05 dias da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro, onde o condutor deverá buscar seu documento. Essa informação deverá constar no recibo de recolhimento do documento de habilitação.

3. RESOLUÇÃO Nº 471/13 - O USO DO VIDEOMONITORAMENTO

Caro aluno, essa Resolução vem regulamentar a existência daquele famigerado e polêmico videomonitoramento em determinadas vias terrestres.

Assim que entrou em vigor, o CTB assim estabelecia em seu art. 280, §2º:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

(...)



§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, **por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.**

Pois bem, considerando o dispositivo acima e a necessidade de intensificar a fiscalização nas vias públicas para inibir a prática de condutas infratoras que não raras vezes ceifam vidas em acidentes de trânsito, foi que o CONTRAN regulamentou, por meio da Resolução nº 471/2013, a **utilização de sistemas de videomonitoramento para fiscalização de trânsito** nos termos do § 2º do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro.



E sabe o que de fato você precisa saber dela para fins de sua prova:

Que a partir dessa Resolução (art. 2º):



A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento, poderão autuar condutores e veículos, cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas "online" por esses sistemas.

A norma apenas validou a possibilidade de autuação por detecção "online"!

Foi a modernidade que chegou aos pés do CONTRAN! E aí não teve jeito: teve que autorizar!

A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, responsável pela lavratura do auto de infração, deverá informar no campo "observação" a forma como foi constatado o cometimento da infração.

Agora atenção:



A fiscalização de trânsito mediante sistema de videomonitoramento somente poderá ser realizada nas vias que estejam devidamente sinalizadas para esse fim.

4. RESOLUÇÃO Nº 525/15 - “O MOTORISTA PROFISSIONAL”

4.1. INTRODUÇÃO

Caro aluno, se você estudou bem os arts. 67-A, 67-C e 67-E do Código de Trânsito, que trazem regras sobre o tempo de descanso dos motoristas profissionais, não terá dificuldades em entender o regramento trazido pela Resolução CONTRAN nº 525/15.

Ela estabelece os procedimentos para **fiscalização do tempo de direção e descanso do motorista profissional** na condução dos seguintes veículos:

- de transporte e de condução de escolares;
- de transporte de passageiros com mais de 10 lugares; e
- de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg.

Para começarmos, é preciso entender bem algumas definições trazidas pela Resolução. São elas:

MOTORISTA PROFISSIONAL: condutor que exerce atividade remunerada ao veículo.

TEMPO DE DIREÇÃO: período em que o condutor estiver efetivamente ao volante de um veículo em movimento.

INTERVALO DE DESCANSO: período de tempo em que o condutor estiver efetivamente cumprindo o descanso estabelecido nesta Resolução, comprovado por meio dos documentos previstos no art. 2º, não computadas as interrupções involuntárias, tais como as decorrentes de engarrafamentos, semáforo e sinalização de trânsito.



FICHA DE TRABALHO DO AUTÔNOMO: ficha de controle do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional autônomo, que deverá sempre acompanhá-lo no exercício de sua profissão.

Antes de conhecermos quais os documentos previstos no art. 2º, é necessário conhecermos (ou revermos) as regras trazidas pelo art. 3º da Resolução em estudo, pois ele regula, à luz do CTB, as regras para o **tempo de descanso** dos motoristas aqui tratados.

Vamos lá!

4.2. TEMPO DE DESCANSO – REGRAS

De acordo com o art. 3º da Resol. 525/15, o motorista profissional, no exercício de sua profissão e na condução de veículos aqui mencionados no caput do art. 1º, fica submetido a certas condições, conforme estabelecido nos arts. 67-C e 67-E da Lei 13.103, de 2015.

De início, temos a principal regra sobre o descanso e a jornada de trabalho:



➤ **É VEDADO** ao motorista profissional dirigir por mais de 05 horas e meia ininterruptas veículo de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas.

Professor, e então como se faz para que esses caras possam descansar?!

Bom, para te responder, é preciso informar-lhe antes que as regras do intervalo de descanso são diferentes para os condutores de passageiros e os de cargas.

O negócio é o seguinte:

➤ **Motoristas de transporte rodoviário de carga:**

Serão observados 30 minutos para descanso **DENTRO DE** cada 6 horas na condução de veículo, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 horas e meia contínuas no exercício da condução.

Perceba que o tempo de 30 minutos de descanso deve acontecer não a cada 06 horas, mas **DENTRO DE CADA** 06 horas!



Em outras palavras, um motorista deve descansar 30 minutos dentro de um período de 06 horas. Se não der para descansar os 30 minutos corridos, ele pode fracionar esse tempo, desde que não conduza o veículo por mais de 05 horas e meia ininterruptas. Beleza?

E para o de transporte rodoviário de passageiros:

➤ **Motoristas de transporte rodoviário coletivo de passageiros:**

Serão observados 30 minutos para descanso A CADA 4 horas na condução de veículo, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção.

Perceba que o tempo de 30 minutos de descanso deve acontecer não dentro de cada 04 horas, mas **A CADA** 04 horas!

Explicando: um motorista de veículo de transporte rodoviário coletivo de passageiros deve descansar 30 minutos a cada 04 horas (não é dentro de um período de 04 horas, ok?) Se não der para descansar os 30 minutos corridos, ele pode fracionar esse tempo, sem qualquer outra exigência adicional.

Por isso, é importante você saber diferenciar bem as duas regras, pois, apesar de semelhantes, trazem essas diferenças boas de prova!!

E essas regras são absolutas, professor? Não, não!

Em **situações excepcionais** de inobservância justificada do **tempo de direção**, devidamente registradas, o **tempo de direção** poderá ser elevado **pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados**, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária.

Do exposto no parágrafo anterior, podemos inferir que há três outras condições para que um motorista profissional tenha o direito de não obedecer às regras acima mencionadas:

- 1. o caso deve ser excepcional, devidamente registrado;**
- 2. a inobservância do tempo deve ser justificada e mesmo assim;**
- 3. tal inobservância não pode comprometer a segurança viária.**

Cumpridas cumulativamente as condições acima, não quer dizer que ele está dispensado do descanso, não! Apenas ele poderá esticar o tempo de direção pelo período necessário para que ele, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados.

Agora, de um jeito ou de outro, o condutor deverá observar essa outra regra importantíssima:





- O condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso, podendo ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos acima estudados, observadas no primeiro período 08 horas ininterruptas de descanso.
- O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso acima previsto.

Então fica assim: além da obrigação de descansar durante 30 minutos a cada determinado tempo de direção, o motorista profissional é obrigado a ter 11 horas de descanso dentro de cada período de 24 horas. Caso seja complicado descansar durante 11 horas seguidas, o CTB faculta-lhe fracionar esse período, usufruí-lo no próprio veículo (figura abaixo) desde que o primeiro período de descanso seja de no mínimo 08 horas ininterruptas.

Cabe ressaltar que se entende como **início de viagem, a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga**, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino.

O descanso tratado nas regras acima poderá ocorrer **em cabine leito do veículo ou em poltrona correspondente ao serviço de leito**, no caso de transporte de passageiros, devendo o descanso de **11 horas** ser realizado com o **veículo estacionado**, ressalvado a regra destacada a seguir.

➤ Nos casos em que o empregador adotar 02 motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo EM MOVIMENTO, assegurado o repouso mínimo de 06 horas consecutivas:

- ✓ fora do veículo em alojamento externo; OU
- ✓ se na cabine leito, com o veículo estacionado, a cada 72 horas.

E quanto às regras do quadro-destaque acima, cabe ressaltar que a Resolução não impõe obrigações apenas aos motoristas profissionais autônomos. A obrigação estende-se também a outros agentes!

De acordo com o inciso III, do seu art. 3º, nenhum transportador de cargas ou de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço, **ainda que subcontratado**, que conduza veículo sem a observância de tal regra.



Professor, e quem vai controlar esses horários de descanso do motorista? Como comprovar que esse condutor obedeceu direitinho às regras?

É aí que a porca torce o rabo!!

O inciso X do art. 3º da Resol. 525/15 estabelece que o **motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de condução** estipulado nas regras acima, com vistas na sua estrita observância.

Ok, professor, mas como ele fará isso?

Bom, segundo o inciso XIII do mesmo artigo, o tempo de direção será controlado mediante **registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo e, ou por meio de anotação em diário de bordo, ou papeleta ou ficha de trabalho externo, ou por meios eletrônicos instalados no veículo**, conforme regulamentação específica do Contran, observada a sua validade jurídica para fins trabalhistas.

O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente de qualquer interferência do condutor, quanto aos dados registrados.

A guarda, a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor.

Beleza?

Bom, a norma em estudo também trata de ratificar o que estabelece os incisos I e II do art. 235-E da Consolidação das Leis Trabalhistas para o transporte de **passageiros**. E o que eles estabelecem?

Mais um destaque para você não se esquecer:



➤ É facultado o fracionamento do intervalo de condução do veículo previsto no CTB, em períodos de no mínimo 05 minutos;

Ou seja, se vai fracionar o tempo de descanso, cada fração não pode ser menor que 05 minutos, ok?

➤ Será assegurado ao motorista intervalo mínimo de 01 hora para refeição, podendo ser fracionado em 02 períodos e coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pelo CTB, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no § 5º do art. 71 da Consolidação das Leis Trabalhistas.



Fique tranquilo que a banca não vai te cobrar o que regula esse §5º do art. 71 da CLT, tá? Nem vale a pena citá-lo aqui também, pois você já tem coisa demais pra memorizar!

Agora, o que você precisa saber é a resposta para essa outra pergunta: e como fiscalizar se os tempos de descanso e de direção estão sendo devidamente respeitados pelo condutor?

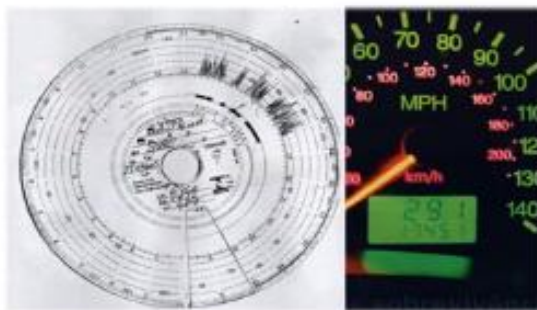
No próximo tópico responderemos!

4.3. A FISCALIZAÇÃO DO TEMPO DE DIREÇÃO E DO INTERVALO DE DESCANSO

De cara, saiba logo que compete ao órgão ou entidade de trânsito **com circunscrição sobre a via EM QUE OCORRER A ABORDAGEM do veículo** a fiscalização das condutas previstas nesta Resolução.

Segundo estabelece o art. 2º da Resolução nº 525/15, a fiscalização do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional dar-se-á por meio de:

1. Análise do **disco ou fita diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (famoso tacógrafo)** ou de outros meios eletrônicos idôneos instalados no veículo, na forma regulamentada pelo CONTRAN



OU

2. Verificação do **diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo**, fornecida pelo empregador;

[illegible]

OU

3. Verificação da **ficha de trabalho do autônomo**, conforme modelo do Anexo da Resolução nº 405/12. Eis o modelo:

Ficha de Trabalho do Autônomo ²							
Motorista (Nome/CNPJ):							
Ord.	Veículo Placa	Data saída	Data chegada	Em trânsito	Data chegada	Data saída	Origem/Destino
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

Condição: 1) 100% de Regularidade Inscrição e Inscrição de veículos e tempo.

Observação: 1) 100% de Regularidade Inscrição e Inscrição de veículos e tempo.

Para controle do tempo de direção e do intervalo de descanso, quando a fiscalização for efetuada de acordo com o item 1 (**tacógrafo**), deverá ser descontado da medição realizada, **o erro máximo admitido de 02 minutos a cada 24 horas e 10 minutos a cada 07 dias.**

Os documentos previstos nos itens 2 e 3 acima deverão possuir espaço, no verso ou anverso, para que o agente de trânsito possa registrar, no ato da fiscalização, seu nome e matrícula, data, hora e local da fiscalização, e, quando for o caso, o número do auto de infração.



➤ A fiscalização por meio dos documentos previstos nos itens 2 e 3 acima somente será feita quando da impossibilidade da comprovação por meio do disco ou fita diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo do próprio veículo fiscalizado.

Sendo então o caso, o motorista profissional autônomo deverá portar a ficha de trabalho das últimas 24 (vinte quatro) horas.

E o que acontece quando o condutor desrespeita os tempos de direção e de descanso aqui estudados?

O descumprimento dos tempos de direção e descanso previstos nesta Resolução sujeitará o infrator à aplicação das penalidades e medidas administrativas previstas no **inciso XXIII do art. 230** do CTB.

Art. 230. Conduzir o veículo:

XXIII - em desacordo com as condições estabelecidas no art. 67-C, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável.

§ 10 Se o condutor cometeu infração igual nos últimos 12 (doze) meses, será convertida, automaticamente, a penalidade disposta no inciso XXIII em infração grave.

2º Em se tratando de condutor estrangeiro, a liberação do veículo fica condicionada ao pagamento ou ao depósito, judicial ou administrativo, da multa.

Incide na mesma pena o condutor que deixar de apresentar ao agente de trânsito qualquer um dos meios de fiscalização previstos.

A medida administrativa de retenção do veículo será aplicada:

✓ por desrespeito aos intervalos de descanso, pelo período de 30 minutos, observadas as situações motivadas em que a parada teve que ser adiada;



✓ por desrespeito do tempo de descanso pelo período de 11 horas.

No segundo caso, a retenção poderá ser realizada em depósito do órgão ou entidade de trânsito responsável pela fiscalização, com fundamento no § 4º do art. 270 do CTB.

Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código.

(...)

§ 4º Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se neste caso o disposto no art. 271.

Caso se apresente outro condutor habilitado que tenha observado o tempo de direção e descanso para dar continuidade à viagem, aí não se aplicará a retenção do veículo.

Caso haja **local apropriado para descanso nas proximidades** o agente de trânsito poderá liberar o veículo para cumprimento do intervalo de descanso nesse local, mediante recolhimento do CRLV (CLA), **o qual será devolvido somente depois de decorrido o respectivo período de descanso.**

A critério do agente, não se dará a retenção imediata de veículos de transporte coletivo de passageiros, carga perecível e produtos perigosos, nos termos do § 4º do art. 270 do CTB.

Por fim, a regra do art. 7º, segundo a qual as exigências estabelecidas nesta Resolução referentes ao transporte coletivo de passageiros, não exclui outras definidas pelo poder concedente.

5. RESOLUÇÃO Nº 561/15 - APROVA O MANUAL BRASILEIRO DE FISCALIZAÇÃO TRÂNSITO.

5.1. INTRODUÇÃO

Segundo à Resolução, a **fiscalização, conjugada às ações de operação de trânsito, de engenharia de tráfego e de educação para o trânsito**, é uma ferramenta de suma importância na busca de uma **convivência pacífica entre pedestres e condutores de veículos.**

Para isso, os agentes de trânsito, dentro de suas competências, têm como base os manuais de fiscalização, assim, vamos estudar nesta aula uma parte “doutrinária” do Manual Brasileiro de Fiscalização – volume II. Esse manual tem como objetivo **uniformizar procedimentos, de forma a orientar os agentes de trânsito nas ações de fiscalização.**



O manual trata das Infrações de competência dos órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito e rodoviários.

As ações de fiscalização **influenciam diretamente na segurança e fluidez do trânsito**, contribuindo para a efetiva mudança de comportamento dos usuários da via, e de forma específica, do condutor infrator, através da imposição de sanções, propiciando a eficácia da norma jurídica.

Nesse contexto, o papel do agente de trânsito **é desenvolver atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida da população**, atuando como facilitador da mobilidade urbana ou rural sustentáveis, norteando-se, dentre outros, pelos princípios constitucionais da **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência**.

Como a banca poderá cobrar essa parte na prova:



(2021 - PRF - INÉDITA) Segundo a Resolução 561/15, o papel do agente de trânsito é

- A) desenvolver atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.
- B) aplicar multas.
- C) aplicar penalidades.
- D) incentivar o trânsito defensivo através de manobras táticas.

Comentários: A **alternativa A** é o gabarito da questão. De uma forma geral é desenvolver atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.

5.2. AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO

Segundo a normas, o agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração de trânsito (AIT) **poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via no âmbito de sua competência**.

Para que possa exercer suas atribuições como agente da autoridade de trânsito, o servidor ou policial militar deverá ser credenciado, estar **devidamente uniformizado**, conforme padrão da instituição, e no regular exercício de suas funções.

O veículo utilizado na fiscalização de trânsito deverá estar caracterizado.



O agente de trânsito, ao constatar o cometimento da infração, lavrará o respectivo auto e aplicará as medidas administrativas cabíveis. É vedada a lavratura do AIT **por solicitação de terceiros**, excetuando-se o caso em que o órgão ou entidade de trânsito realize operação (comando) de fiscalização de normas de circulação e conduta, em que um agente de trânsito constate a infração e informe ao agente que esteja na abordagem; neste caso, o agente que constatou a infração deverá convalidar a autuação no próprio auto de infração ou na planilha da operação (comando), a qual deverá ser arquivada para controle e consulta.

O AIT **traduz um ato vinculado na forma da Lei**, não havendo discricionariedade com relação a sua lavratura, conforme dispõe o artigo 28º do CTB. Cabe lembrar que a leitura deste artigo é de suma importância.

"Art. 28º. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

§ 1º (VETADO)

§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.

§ 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.

§ 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência."



Seguindo, o agente de trânsito **deve priorizar suas ações no sentido de coibir a prática das infrações de trânsito**, devendo tratar a todos com urbanidade e respeito, sem, contudo, omitir-se das providências que a lei lhe determina.

Como a banca poderá cobrar essa parte na prova:



(2021 - PRF - INÉDITA) De acordo com a Resolução 561/15, marque a opção INCORRETA.

- A) O agente de trânsito, ao constatar o cometimento da infração, lavrará o respectivo auto e aplicará as medidas administrativas cabíveis.
- B) é vedada a lavratura do Auto de Infração de Trânsito – AIT por solicitação de terceiros, salvo quando o pedido for da autoridade de trânsito.
- C) o agente de trânsito deve priorizar suas ações no sentido de coibir a prática das infrações de trânsito.
- D) O veículo utilizado na fiscalização de trânsito deverá estar caracterizado.

Comentários: A **alternativa B** é o gabarito da questão. Não de pedido da autoridade! Errado isso!

5.3. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E RESPONSABILIDADE

Constitui infração a inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito, às normas emanadas do Código de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito e a regulamentação estabelecida pelo órgão ou entidade executiva do trânsito. **O infrator está sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas no CTB.**

As infrações classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro categorias, computados, ainda, os seguintes números de pontos:

- ✓ infração de natureza gravíssima, 7 pontos;
- ✓ infração de natureza grave, 5 pontos;
- ✓ infração de natureza média, 4 pontos;
- ✓ infração de natureza leve, 3 pontos.



Cuidado, não existe infração levíssima, conforma algumas bancas gostam de mencionar!

Seguindo, as penalidades serão impostas ao condutor ou ao proprietário do veículo, **salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionadas no CTB.**

Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.

Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de **atos praticados na direção do veículo.**

A pessoa física ou jurídica é responsável por infração de trânsito, não vinculada a veículo ou à sua condução, expressamente mencionada no CTB.

Como assim professor? Então, existem algumas infrações que podem ser aplicadas às pessoas físicas e jurídicas mesmo que não seja na direção veicular. Por exemplo:

*"Art. 243. **Deixar a empresa seguradora** de comunicar ao órgão executivo de trânsito competente a ocorrência de perda total do veículo e de lhe devolver as respectivas placas e documentos:*

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - Recolhimento das placas e dos documentos."

Como a banca poderá cobrar essa parte na prova:



(2021 - PRF - INÉDITA) As infrações classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro categorias, computados, ainda, os seguintes números de pontos, EXCETO:

A) gravíssima - 6 pontos.

B) grave - 5 pontos.



C) média - 4 pontos

D) leve - 3 pontos.

Comentários: A **alternativa A** é o gabarito da questão. As infrações classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro categorias, computados, ainda, os seguintes números de pontos:

- infração de natureza gravíssima, 7 pontos;
- infração de natureza grave, 5 pontos;
- infração de natureza média, 4 pontos;
- infração de natureza leve, 3 pontos.

(2021 - PRF - INÉDITA) De acordo com a Resolução 561/15, marque a opção correta.

A) Ao condutor caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.

B) A pessoa jurídica é responsável por infração de trânsito, vinculada a veículo ou à sua condução, expressamente mencionada no CTB.

C) Ao proprietário caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

D) A pessoa física é responsável por infração de trânsito, não vinculada a veículo ou à sua condução, expressamente mencionada no CTB.

Comentários: A **alternativa D** é o gabarito da questão. Na letra "A", é proprietário; na letra "B", é não vinculada; e na letra "C" é condutor.

5.4. AUTUAÇÃO

Cabe lembrar que a **autuação** é ato administrativo da **Autoridade de Trânsito** ou de seus agentes quando da constatação do cometimento de infração de trânsito, devendo ser formalizado por meio da lavratura do AIT. Não podemos esquecer que é o AIT que inicia o processo administrativo!

O AIT é **peça informativa que subsidia a Autoridade de Trânsito na aplicação das penalidades** e sua consistência está na perfeita caracterização da infração, devendo ser preenchido de acordo com as disposições contidas no artigo 280 do CTB e demais normas regulamentares, com registro dos fatos que fundamentaram sua lavratura. Destaquei este artigo lá em cima!

Seguindo, o **AIT não poderá conter rasura, emenda, uso de corretivo**, ou qualquer tipo de adulteração. O seu preenchimento se dará com letra legível, preferencialmente, com caneta esferográfica de tinta azul.

Poderá ser utilizado o talão eletrônico para o registro da infração conforme regulamentação específica.



O agente só poderá registrar uma infração por auto e, no caso da constatação de infrações em que os códigos infracionais possuam a mesma raiz (os três primeiros dígitos), considerar-se-á apenas uma infração. Por exemplo:

“veículo sem equipamento obrigatório e com equipamento obrigatório ineficiente/inoperante, utilizar o código 663-71e descrever no campo ‘Observações’ a situação constatada (ex: sem o estepe e com o extintor de incêndio vazio).

As infrações podem ser concorrentes ou concomitantes

São **concorrentes** aquelas em que o cometimento de uma infração **tem como pressuposto o cometimento de outra**.

Por exemplo: veículo sem as placas, por falta de registro. Perceba que são “duas infrações”, mas neste caso, o agente deverá **lavrar um único AIT**, com base no art. 230, V.

São **concomitantes** aquelas em que o cometimento de uma infração não implica o cometimento de outra, na forma do art. 266 do CTB. Por exemplo: dirigir veículo com a CNH vencida há mais de trinta dias e de categoria diferente para a qual é habilitado. Temos duas infrações aqui! Logo, **o agente deverá lavrar dois AIT**.

O agente de trânsito, sempre que possível, deverá abordar o condutor do veículo para constatar a infração, ressalvados os casos nos quais a infração poderá ser comprovada sem a abordagem.

Para esse fim, o Manual estabelece as seguintes situações:

Caso 1: “possível sem abordagem” -significa que a infração pode ser constatada sem a abordagem do condutor.

Caso 2: “mediante abordagem” –significa que a infração só pode ser constatada se houver a abordagem do condutor.

Caso 3: “vide procedimentos” -significa que, em alguns casos, há situações específicas para abordagem do condutor.

O AIT deverá ser impresso em, no mínimo, duas vias, exceto o registrado em equipamento eletrônico.

Uma via do AIT **será utilizada pelo órgão ou entidade de trânsito** para os procedimentos administrativos de aplicação das penalidades previstas no CTB. A outra via **deverá ser entregue ao condutor**, quando se tratar de autuação com abordagem, ainda que este se recuse a assiná-lo.

Nas infrações cometidas com combinação de veículos, preferencialmente será autuada a unidade tratora. Na impossibilidade desta, a unidade tracionada.

Como a banca poderá cobrar essa parte na prova:





(2021 - PRF - INÉDITA) De acordo com a Resolução 561/15, marque a opção INCORRETA.

- A) Nas infrações cometidas com combinação de veículos, sempre será autuada a unidade tratora.
- B) O AIT deverá ser impresso em, no mínimo, duas vias, exceto o registrado em equipamento eletrônico.
- C) São concomitantes aquelas em que o cometimento de uma infração não implica o cometimento de outra.
- D) São concorrentes aquelas em que o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outra.

Comentários: A **alternativa A** é o gabarito da questão. Sempre? Não! Nas infrações cometidas com combinação de veículos, preferencialmente será autuada a unidade tratora. Na impossibilidade desta, a unidade tracionada.

5.5. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

A Resolução 561/15 menciona que as medidas administrativas **são providências de caráter complementar**, exigidas para a regularização de situações infracionais, sendo, em grande parte, de aplicação momentânea, e têm como objetivo prioritário impedir a continuidade da prática infracional, garantindo a proteção à vida e à incolumidade física das pessoas, e não se confundem com penalidades.

O Código de Trânsito elenca algumas medidas administrativas no artigo 269, vejamos:

"Art. 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas:

I - retenção do veículo;

II - remoção do veículo;

III - recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação;

IV - recolhimento da Permissão para Dirigir;

V - recolhimento do Certificado de Registro;

VI - recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual;

VII - (vetado)



VIII - transbordo do excesso de carga;

IX - realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica;

X - recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários, após o pagamento de multas e encargos devidos.

XI - realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular."

Cabe lembrar, que, acima, **não temos um rol taxativo**. Existem outras medidas administrativas soltas nas infrações. Vejamos:

Art. 221. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN:

Infração - média;

Penalidade - multa;

*Medida administrativa - retenção do veículo para regularização e **apreensão das placas irregulares**.*

Art. 243. Deixar a empresa seguradora de comunicar ao órgão executivo de trânsito competente a ocorrência de perda total do veículo e de lhe devolver as respectivas placas e documentos:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

*Medida administrativa - **Recolhimento das placas** e dos documentos.*

Art. 244 (...)

VI - rebocando outro veículo;

VII - sem segurar o guidom com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras;

VIII – transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo com o previsto no § 20 do art. 139-A desta Lei;

IX – efetuando transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o previsto no art. 139-A desta Lei ou com as normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas:



Infração – grave;

Penalidade – multa;

*Medida administrativa – **apreensão do veículo para regularização.***

Art. 245. Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos, sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

*Medida administrativa - **remoção da mercadoria ou do material.***

Parágrafo único. A penalidade e a medida administrativa incidirão sobre a pessoa física ou jurídica responsável.

Art. 255. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo único do art. 59:

Infração - média;

Penalidade - multa;

*Medida administrativa - **remoção da bicicleta**, mediante recibo para o pagamento da multa.*

Seguindo, fica evidente ao ler esta Resolução que compete à **autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via** e seus agentes aplicar as medidas administrativas, considerando a necessidade de segurança e fluidez do trânsito. A impossibilidade de aplicação de medida administrativa prevista para infração **não invalidará a autuação pela infração de trânsito, nem a imposição das penalidades previstas.**

Vejamos algumas medidas administrativas citadas pela norma em estudo:

Retenção do Veículo

Consiste na sua imobilização no local da abordagem, para a solução de determinada irregularidade.

A retenção se dará nas infrações em que esteja prevista esta medida administrativa.

Quando a irregularidade puder ser sanada no local onde for constatada a infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Na impossibilidade de sanar a falha no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado, desde que não ofereça risco à segurança do trânsito, **mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual- CLA/CRLV**, contra recibo, notificando o condutor do prazo para sua regularização.



Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será recolhido ao depósito.

No prazo assinalado no recibo, o infrator deverá providenciar a regularização do veículo e apresentá-lo no local indicado, onde, após submeter-se à vistoria, terá seu CLA/CRLV restituído.

No caso de não observância do prazo estabelecido para a regularização, o agente da autoridade de trânsito deverá encaminhar o documento ao órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo.

Havendo comprometimento da segurança do trânsito e/ou no caso do condutor sinalizar que não regularizará a situação, a retenção do veículo poderá ser transferida para local mais adequado ou para o depósito do órgão ou entidade de trânsito.

Quando se tratar de transporte coletivo conduzindo passageiros ou de veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que o veículo ofereça condições de segurança para circulação em via pública, a retenção pode deixar de ser aplicada imediatamente.

Remoção do Veículo

A remoção do veículo consiste em deslocar o veículo para o depósito fixado pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via.

Tem por finalidade restabelecer as condições de segurança, fluidez da via, garantir a boa ordem administrativa, dentre outras hipóteses estabelecidas pela legislação.

A remoção deve ser feita por meio de veículo destinado para esse fim ou, na falta deste, valendo-se da própria capacidade de movimentação do veículo a ser removido, desde que haja condições de segurança para o trânsito.

A remoção do veículo não será aplicada se o condutor, regularmente habilitado, sanar a irregularidade no local, desde que isso ocorra antes que a operação de remoção tenha sido iniciada, ou quando o agente avaliar que a operação de remoção trará ainda mais prejuízo à segurança e/ou fluidez da via.

Este procedimento somente se aplica para o veículo devidamente licenciado e que esteja em condições de segurança de circulação.

A restituição dos veículos removidos só ocorrerá após o pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

Recolhimento do Documento de Habilitação

O recolhimento do documento de habilitação tem por objetivo imediato **impedir a condução de veículos nas vias públicas enquanto perdurar a irregularidade constatada**.

O documento de habilitação será recolhido pelo agente, mediante recibo, sendo uma das vias entregue, obrigatoriamente, ao condutor, e ficará sob custódia do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação até que o condutor comprove que a irregularidade foi sanada.



Caso o condutor não compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela **autuação em até 5 dias da data** do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro.

Sanada a irregularidade, a restituição do documento de habilitação se dará sem qualquer outra exigência. O recibo expedido pelo agente não autoriza a condução do veículo.

Recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual (CLA/CRLV)

Consiste no recolhimento do documento que certifica o licenciamento do veículo com o objetivo de garantir que o proprietário promova a regularização da infração constatada.

Será aplicada quando não for sanada a irregularidade, nos casos em que esteja prevista a medida administrativa de retenção do veículo ou a penalidade de apreensão do veículo.

Quando houver fundada suspeita quanto à inautenticidade ou adulteração, deverão ser adotadas as medidas de polícia judiciária.

Como a banca poderá cobrar essa parte na prova:



(2021 - PRF - INÉDITA) De acordo com a Resolução 561/15, marque a opção INCORRETA.

- A) Caso o condutor não compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação em até 5 dias da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro.
- B) A restituição dos veículos removidos só ocorrerá após o pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.
- C) O recolhimento do documento de habilitação tem por objetivo imediato impedir a condução de veículos nas vias públicas enquanto perdurar o auto de infração.
- D) A remoção do veículo tem por finalidade restabelecer as condições de segurança, fluidez da via, garantir a boa ordem administrativa, dentre outras hipóteses estabelecidas pela legislação.

Comentários: A **alternativa C** é o gabarito da questão. Na verdade, é enquanto perdurar a irregularidade.



5.6. HABILITAÇÃO

A norma, menciona ainda, algumas regras para habilitação! Para a condução de veículos automotores é obrigatório **o porte do documento de habilitação**, apresentado no original e dentro da data de validade.

O documento de habilitação **não pode estar plastificado** para que sua autenticidade possa ser verificada.

São documentos de habilitação:

- ✓ Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC) -habilita o condutor somente para conduzir ciclomotores e cicloelétricos
- ✓ Permissão para dirigir (PPD) - categorias A e B
- ✓ Carteira Nacional de Habilitação (CNH) -categorias A, B, C, D e E.

Gravem a tabela abaixo!



A	-Todos os veículos automotores e elétricos, de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral. - Ciclomotor; caso o condutor não possua ACC. - Não se aplica a quadriciclos, cuja categoria é a B.
B	-Veículos automotores e elétricos, de quatro rodas, cujo Peso Bruto Total (PBT) não exceda a 3.500kg e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluindo o do motorista, contemplando a combinação de unidade acoplada, reboque, semirreboque ou articulada, desde que atenda a lotação e capacidade de peso para a categoria - Veículo automotor da espécie motor-casa, cujo peso não exceda 6.000kg, ou cuja lotação não exceda oito unidades, excluindo o motorista. - O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas, quando conduzidos em vida pública.
C	- Todos os veículos automotores e elétricos utilizados em transporte de carga,



	cujo PBT exceda 3.500kg - Tratores, máquinas agrícolas e de movimentação de cargas, motor-casa, combinação de veículos em que a unidade acoplada, reboque, semirreboque ou articulada, não exceda 6.000kg de PBT - Todos os veículos abrangidos na categoria "B"
D	- Todos os veículos automotores e elétricos utilizados em transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do condutor - Veículos destinados ao transporte de escolares, independente da lotação - Todos os veículos abrangidos nas categorias "B" e "C"
E	Combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas Categorias "B", "C" ou "D" e: - A unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada, tenha 6.000kg ou mais de PBT - A lotação da unidade acoplada exceda a oito lugares - Seja uma combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do PBT - Todos os veículos abrangidos nas categorias "B", "C" e "D".

Condutor oriundo de país Estrangeiro

O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, poderá dirigir portando Permissão Internacional para Dirigir (PID) ou documento de habilitação estrangeira, acompanhados de documento de identificação, quando o país de origem do condutor for signatário de Acordos ou Convenções Internacionais, ratificados pelo Brasil, respeitada a validade da habilitação de origem e o prazo máximo de 180 dias da sua estada regular no Brasil.

Como a banca poderá cobrar essa parte na prova:



(2021 - PRF - INÉDITA) De acordo com a Resolução 561/15, marque a opção INCORRETA.

A) A categoria "A" é para Todos os veículos automotores e elétricos, de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral.



- B) A categoria "B" pode ser para o trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas, quando conduzidos em via pública.
- C) A categoria "C" é para todos os veículos automotores e elétricos utilizados em transporte de carga, cujo PBT exceda a 3.500 kg.
- D) A categoria "D" é para veículo com unidade acoplada, reboque, semirreboques, trailer ou articulada, tenha 6.000 Kg ou mais de PBT.

Comentários: A **alternativa D** é o gabarito da questão. Na letra D, na verdade, a categoria é E.

Meus amigos, para fecharmos esta norma não esqueçam:

O condutor de motocicleta, motoneta e ciclomotor, quando desmontado e puxando ou empurrando o veículo nas vias públicas, **não se equipara ao pedestre**, estando sujeito às infrações previstas no CTB.

Isso é importante, pois o ciclista é equiparado em direito e deveres, e os demais não!

Hoje ficaremos por aqui, meus amigos!

Vamos, agora, fazer mais questões.

Grande abraço!

LISTA DE QUESTÕES

1. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] A Resolução CONTRAN nº 432/13 trouxe maior rigor à fiscalização nas vias do país com a finalidade de um combate mais eficaz ao binômio álcool-direção. Com relação às disposições dessa norma, julgue os itens subsecutivos.
É facultada a realização do exame de alcoolemia para as vítimas fatais de acidentes de trânsito.
2. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência do condutor do veículo se dará necessariamente por meio de exame de sangue; exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias



psicoativas que determinem dependência; teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar e verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

3. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização exame de sangue e do teste com etilômetro.
4. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] O veículo daquele que foi constatada a embriaguez será retido até a apresentação de condutor habilitado e este deverá necessariamente também ser submetido à fiscalização.
5. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] Em conformidade com a disciplina atual regulamentada pelo CONTRAN sobre a embriaguez ao volante, julgue os itens a seguir.
=A infração de trânsito relativa à embriaguez ao volante será caracterizada por exame de sangue que apresente concentração de álcool por litro de sangue acima de 6dg/l.
6. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] A fiscalização do consumo, pelos condutores de veículos automotores, de bebidas alcoólicas e de outras substâncias psicoativas que determinem dependência deve ser procedimento operacional rotineiro dos órgãos de trânsito.
7. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] Se o condutor de um veículo for encaminhado para exame de sangue, é facultado ao agente de trânsito fazer referência a esse procedimento no respectivo Auto de Infração.
8. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] O etilômetro deve ser aprovado na verificação inicial, eventual e semestral realizadas pelo INMETRO ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade RBMLQ.



9. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] Em uma fiscalização rotineira em rodovia federal em Rondônia, o PRF Tício constatou, por meio do teste de bafômetro, que Joana apresentava, respeitada a margem de erro do aparelho, a quantidade de 0,32 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado. Diante da constatação, Tício autuou Joana com base na infração de trânsito do art. 165 (CTB) e deu voz de prisão a ela alegando o cometimento também de crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito. É correto afirmar que Tício errou ao autuar Joana pela infração de trânsito, mas acertou ao dar voz de prisão a ela.

10. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] Nos termos do que regula a Resolução CONTRAN nº 432/2013, julgue as assertivas a seguir.

O documento de habilitação será recolhido pelo agente, mediante recibo, e ficará sob custódia do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação até que o condutor comprove que não está com a capacidade psicomotora alterada. Se o condutor não comparecer ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação no prazo de 05 dias da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro, onde o condutor deverá buscar seu documento.

11. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] É possível que provas testemunhais e quaisquer outros meios de prova em direito admitidos sejam utilizados para a comprovação da embriaguez. No entanto, a utilização de imagens e vídeos como provas comprobatórias do estado de embriaguez deverá ser previamente autorizada pela Polícia Judiciária.

12. [INÉDITA INÉDITA - 2021] Julgue os itens abaixo com base na Resolução 471 do CONTRAN.

A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento, poderão autuar condutores e veículos, cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas "online" por esses sistemas.



13. [INÉDITA INÉDITA - 2021] A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, responsável pela lavratura do auto de infração, deverá informar no campo "observação" a forma com que foi constatado o cometimento da infração.
14. [INÉDITA INÉDITA - 2021] A fiscalização de trânsito mediante sistema de videomonitoramento poderá ser realizada em quaisquer vias, independente de sinalização específica.
15. [CESPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] No dia 3/1/2021, às 21 horas, um policial rodoviário federal, em rodovia federal de pista simples, abordou um veículo do tipo cegonha — combinação de um caminhão-trator e um semirreboque —, com 22 metros de comprimento e distância entre eixos extremos de 18 metros, que transportava veículos nas plataformas inferior e superior. O disco-diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo do veículo mostrava superposição de registros, o que impossibilitava a leitura do tempo de movimentação do veículo e de suas interrupções. Na ficha de trabalho de autônomo do condutor constavam: data de saída = 3/1/2021 e hora de saída = 17 horas.
- Além disso, a autorização especial de trânsito de posse do condutor não permitia o tráfego em local e horário distintos do que prevê a norma aplicável.
- Considerando essa situação hipotética, julgue os próximos itens, à luz do CTB e das resoluções do CONTRAN.
- Nessa situação, apesar de o disco-diagrama não se prestar para exame, não cabe a aplicação de penalidade decorrente do defeito no aparelho registrador, já que foi possível a fiscalização do tempo de direção do motorista por meio da verificação da ficha de trabalho do autônomo.
16. [CESPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] O condutor em questão não ultrapassou o tempo máximo ininterrupto de direção previsto na legislação de trânsito para o tipo de veículo referido.

17. (2021 - PRF - INÉDITA) Segundo a Resolução 561/15, o papel do agente de trânsito é

- A) desenvolver atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.
- B) aplicar multas.



- C) aplicar penalidades.
- D) incentivar o trânsito defensivo através de manobras táticas.

18. (2021 - PRF - INÉDITA) De acordo com a Resolução 561/15, marque a opção INCORRETA.

- A) O agente de trânsito, ao constatar o cometimento da infração, lavrará o respectivo auto e aplicará as medidas administrativas cabíveis.
- B) é vedada a lavratura do Auto de Infração de Trânsito – AIT por solicitação de terceiros, salvo quando o pedido for da autoridade de trânsito.
- C) o agente de trânsito deve priorizar suas ações no sentido de coibir a prática das infrações de trânsito.
- D) O veículo utilizado na fiscalização de trânsito deverá estar caracterizado.

19. (2021 - PRF - INÉDITA) As infrações classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro categorias, computados, ainda, os seguintes números de pontos, EXCETO:

- A) gravíssima - 6 pontos.
- B) grave - 5 pontos.
- C) média - 4 pontos
- D) leve - 3 pontos.

20. (2021 - PRF - INÉDITA) De acordo com a Resolução 561/15, marque a opção correta.

- A) Ao condutor caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.
- B) A pessoa jurídica é responsável por infração de trânsito, vinculada a veículo ou à sua condução, expressamente mencionada no CTB.
- C) Ao proprietário caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.



D) A pessoa física é responsável por infração de trânsito, não vinculada a veículo ou à sua condução, expressamente mencionada no CTB.

21. (2021 - PRF - INÉDITA) De acordo com a Resolução 561/15, marque a opção INCORRETA.

- A) Nas infrações cometidas com combinação de veículos, sempre será autuada a unidade tratora.
- B) O AIT deverá ser impresso em, no mínimo, duas vias, exceto o registrado em equipamento eletrônico.
- C) São concomitantes aquelas em que o cometimento de uma infração não implica o cometimento de outra.
- D) São concorrentes aquelas em que o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outra.

22. (2021 - PRF - INÉDITA) De acordo com a Resolução 561/15, marque a opção INCORRETA.

- A) Caso o condutor não compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação em até 5 dias da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro.
- B) A restituição dos veículos removidos só ocorrerá após o pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.
- C) O recolhimento do documento de habilitação tem por objetivo imediato impedir a condução de veículos nas vias públicas enquanto perdurar o auto de infração.
- D) A remoção do veículo tem por finalidade restabelecer as condições de segurança, fluidez da via, garantir a boa ordem administrativa, dentre outras hipóteses estabelecidas pela legislação.

23. (2021 - PRF - INÉDITA) De acordo com a Resolução 561/15, marque a opção INCORRETA.

- A) A categoria "A" é para Todos os veículos automotores e elétricos, de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral.
- B) A categoria "B" pode ser para o trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas, quando conduzidos em via pública.
- C) A categoria "C" é para todos os veículos automotores e elétricos utilizados em transporte de carga, cujo PBT exceda a 3.500 kg.



D) A categoria "D" é para veículo com unidade acoplada, reboque, semirreboques, trailer ou articulada, tenha 6.000 Kg ou mais de PBT.

24. (2021 - PRF - Inéditas) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o disposto na Resolução CONTRAN nº 798/20.

A medição das velocidades desenvolvidas pelos veículos automotores, elétricos, reboques e semirreboques nas vias públicas deve ser efetuada por meio de instrumento ou equipamento que registre ou indique a velocidade medida, com ou sem dispositivo registrador de imagem dos seguintes tipos: fixo, estático, móvel e portátil.

QUESTÕES COMENTADAS

1. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] A Resolução CONTRAN nº 432/13 trouxe maior rigor à fiscalização nas vias do país com a finalidade de um combate mais eficaz ao binômio álcool-direção. Com relação às disposições dessa norma, julgue os itens subsecutivos.

É facultada a realização do exame de alcoolemia para as vítimas fatais de acidentes de trânsito.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Não é bem assim! É **obrigatória** a realização do exame de alcoolemia para as vítimas fatais de acidentes de trânsito (art. 11).

2. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência do condutor do veículo se dará necessariamente por meio de exame de sangue; exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência; teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar e verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.



Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Cuidado porque a redação do item deixa a entender que a confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência se dará por meio de todos os procedimentos citados, quando, na verdade, segundo o que estabelece o art. 3º da Resol. 432/13, ela poderá se dar por **pelo menos um** dos procedimentos citados.

3. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização exame de sangue e do teste com etilômetro.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Não, não! A regra correta do art. 3º, §2º, da Resol. 432/12 é a seguinte: nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do **teste com etilômetro** (bafômetro). O exame de sangue não entra nessa regra de prioridade.

4. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] O veículo daquele que foi constatada a embriaguez será retido até a apresentação de condutor habilitado e este deverá necessariamente também ser submetido à fiscalização.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Perfeito! Não só o condutor (embriagado) do veículo fiscalizado será alvo da fiscalização como também aquele que vier resgatar o veículo retido. Ambos passarão pela fiscalização.

5. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] Em conformidade com a disciplina atual regulamentada pelo CONTRAN sobre a embriaguez ao volante, julgue os itens a seguir.

=A infração de trânsito relativa à embriaguez ao volante será caracterizada por exame de sangue que apresente concentração de álcool por litro de sangue acima de 6dg/l.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Errado. A infração de trânsito relativa à embriaguez ao volante será caracterizada por exame de sangue que apresente **qualquer** concentração de álcool por litro de sangue. Essa é uma das novidades da Resol. 432/13.

6. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] A fiscalização do consumo, pelos condutores de veículos automotores, de bebidas alcoólicas e de outras substâncias psicoativas que determinem dependência deve ser procedimento operacional rotineiro dos órgãos de trânsito.



Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Corretíssimo, pois tal fiscalização deve ser, de fato, um procedimento operacional rotineiro dos órgãos de trânsito.

7. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] Se o condutor de um veículo for encaminhado para exame de sangue, é facultado ao agente de trânsito fazer referência a esse procedimento no respectivo Auto de Infração.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Se o condutor de um veículo for encaminhado para exame de sangue, é **obrigado** ao agente de trânsito fazer referência a esse procedimento no respectivo Auto de Infração.

8. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] O etilômetro deve ser aprovado na verificação inicial, eventual e semestral realizadas pelo INMETRO ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade RBMLQ.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Opa, cuidado! O etilômetro deve ser aprovado em verificação inicial, eventual, **em serviço** e **anual** realizadas pelo INMETRO ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade RBMLQ.

9. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] Em uma fiscalização rotineira em rodovia federal em Rondônia, o PRF Tício constatou, por meio do teste de bafômetro, que Joana apresentava, respeitada a margem de erro do aparelho, a quantidade de 0,32 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado. Diante da constatação, Tício autuou Joana com base na infração de trânsito do art. 165 (CTB) e deu voz de prisão a ela alegando o cometimento também de crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito. É correto afirmar que Tício errou ao autuar Joana pela infração de trânsito, mas acertou ao dar voz de prisão a ela.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Não, não! O valor constatado pelo bafômetro de 0,32mg/l, considerada a margem de erro do aparelho, já é suficiente para enquadrá-la no crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e, por isso, fez certo ao dar ordem de prisão. Logo, **Tício agiu corretamente ao autuar Joana pela infração de trânsito e acertou ao dar voz de prisão a ela.**

Para não restar dúvidas, basta revisarmos o nosso quadrinho-esquema:



Exame de Sangue:

- qualquer concentração → infração de trânsito
- igual ou acima de 0,06 mg/l → infração e crime de trânsito

Bafômetro:

- até 0,049 mg/l → não é infração e nem crime
- De 0,05 a 0,33 mg/l → infração de trânsito
- Igual ou acima de 0,34 mg/l → a conduta é infração e crime de trânsito

Lembrando que o valor de 0,34mg/dl, ao ser descontado o erro máximo admissível do aparelho, é como se fosse, segundo Anexo I da Resolução em comento, 0,3mg/l, suficiente para configuração do crime.

10. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] Nos termos do que regula a Resolução CONTRAN nº 432/2013, julgue as assertivas a seguir.

O documento de habilitação será recolhido pelo agente, mediante recibo, e ficará sob custódia do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação até que o condutor comprove que não está com a capacidade psicomotora alterada. Se o condutor não comparecer ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação no prazo de 05 dias da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro, onde o condutor deverá buscar seu documento.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. De acordo com o que aqui estudamos, se o condutor não comparecer ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação no prazo **de 05 dias** da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro, onde o condutor deverá buscar seu documento (art. 9º, §1º).

11. [INÉDITA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] É possível que provas testemunhais e quaisquer outros meios de prova em direito admitidos sejam utilizados para a comprovação da embriaguez. No entanto, a utilização de imagens e vídeos como provas comprobatórias do estado de embriaguez deverá ser previamente autorizada pela Polícia Judiciária.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Vamos repetir a regra, para que você jamais se esqueça dela: além dos meios regulamentados, **também poderão ser utilizados** prova testemunhal, **imagem, vídeo** ou qualquer outro meio de prova em direito admitido. Não há o que se falar em autorização prévia da Polícia Judiciária.



12. [INÉDITA INÉDITA - 2021] Julgue os itens abaixo com base na Resolução 471 do CONTRAN.

A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento, poderão autuar condutores e veículos, cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas "online" por esses sistemas.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Perfeito! A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento, poderão autuar condutores e veículos, cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas "online" por esses sistemas.

13. [INÉDITA INÉDITA - 2021] A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, responsável pela lavratura do auto de infração, deverá informar no campo "observação" a forma com que foi constatado o cometimento da infração.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Verdade. A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, responsável pela lavratura do auto de infração, deverá informar no campo "observação" a forma com que foi constatado o cometimento da infração.

14. [INÉDITA INÉDITA - 2021] A fiscalização de trânsito mediante sistema de videomonitoramento poderá ser realizada em quaisquer vias, independente de sinalização específica.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Errado e aqui temos que rever mais um dos nossos destaques da aula (art. 3º):



15. [CESPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] No dia 3/1/2021, às 21 horas, um policial rodoviário federal, em rodovia federal de pista simples, abordou um veículo do tipo cegonha — combinação de um caminhão-trator e um semirreboque —, com 22 metros de comprimento e



distância entre eixos extremos de 18 metros, que transportava veículos nas plataformas inferior e superior. O disco-diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo do veículo mostrava superposição de registros, o que impossibilitava a leitura do tempo de movimentação do veículo e de suas interrupções. Na ficha de trabalho de autônomo do condutor constavam: data de saída = 3/1/2021 e hora de saída = 17 horas.

Além disso, a autorização especial de trânsito de posse do condutor não permitia o tráfego em local e horário distintos do que prevê a norma aplicável.

Considerando essa situação hipotética, julgue os próximos itens, à luz do CTB e das resoluções do CONTRAN.

Nessa situação, apesar de o disco-diagrama não se prestar para exame, não cabe a aplicação de penalidade decorrente do defeito no aparelho registrador, já que foi possível a fiscalização do tempo de direção do motorista por meio da verificação da ficha de trabalho do autônomo.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. De acordo com o art. 23, XIV, do CTB, é infração grave de trânsito conduzir o veículo com registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo viciado ou defeituoso, **quando houver exigência desse aparelho**.

Para o veículo citado, há exigência desse aparelho, ok?

Bom, ao olhar para o que regula a Resolução CONTRAN nº 520/15, temos o seguinte:

Art. 2º A fiscalização do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional dar-se-á por meio de:

I - Análise do disco ou fita diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo ou de outros meios eletrônicos idôneos instalados no veículo, na forma regulamentada pelo CONTRAN; ou

II - Verificação do diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, fornecida pelo empregador; ou

III – Verificação da ficha de trabalho do autônomo, conforme Anexo I desta Resolução.

§ 1º A fiscalização por meio dos documentos previstos nos incisos II e III somente será feita quando da impossibilidade da comprovação por meio do disco ou fita diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo do próprio veículo fiscalizado.

Logo, havendo a ficha de trabalho autônomo, o condutor não cometeu infrações relativas ao cumprimento de tempo de direção, de descanso e outras relativas a velocidade, por exemplo.

No entanto, pergunta-se: e quanto a conduzir seu veículo como o tacógrafo danificado, não estaria cometendo a infração do art. 230, XIV?



Estaria sim, pois a existência da ficha não o exime da responsabilidade de ter o tacógrafo em plenas condições! Logo, erra a questão ao afirmar que não cabe a aplicação de penalidade decorrente do defeito no aparelho registrador. Cabe sim!

16. [CESPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] O condutor em questão não ultrapassou o tempo máximo ininterrupto de direção previsto na legislação de trânsito para o tipo de veículo referido.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Com relação ao tempo de direção, temos aqui outra verdade!

De acordo com o art. 3º da Resol. 525/15:

Art. 3º. O motorista profissional, no exercício de sua profissão e na condução de veículos mencionados no caput do art. 1º, fica submetido às seguintes condições, conforme estabelecido nos arts. 67-C e 67-E da Lei 13.103, de 2015:

I - É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas;

Se ele começou a conduzir o veículo às 17h e fora alvo de fiscalização às 21 horas, até aquele momento o motorista havia rodado 4 horas e, portanto, não ultrapassou o tempo máximo ininterrupto de direção de 5 horas e meia.

17. (2021 - PRF - INÉDITA) Segundo a Resolução 561/15, o papel do agente de trânsito é

- A) desenvolver atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.
- B) aplicar multas.
- C) aplicar penalidades.
- D) incentivar o trânsito defensivo através de manobras táticas.

Comentários: A **alternativa A** é o gabarito da questão. De uma forma geral é desenvolver atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.

18. (2021 - PRF - INÉDITA) De acordo com a Resolução 561/15, marque a opção INCORRETA.

- A) O agente de trânsito, ao constatar o cometimento da infração, lavrará o respectivo auto e aplicará as medidas administrativas cabíveis.



B) é vedada a lavratura do Auto de Infração de Trânsito – AIT por solicitação de terceiros, salvo quando o pedido for da autoridade de trânsito.

C) o agente de trânsito deve priorizar suas ações no sentido de coibir a prática das infrações de trânsito.

D) O veículo utilizado na fiscalização de trânsito deverá estar caracterizado.

Comentários: A **alternativa B** é o gabarito da questão. Não de pedido da autoridade! Errado isso!

19. (2021 - PRF - INÉDITA) As infrações classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro categorias, computados, ainda, os seguintes números de pontos, EXCETO:

A) gravíssima - 6 pontos.

B) grave - 5 pontos.

C) média - 4 pontos

D) leve - 3 pontos.

Comentários: A **alternativa A** é o gabarito da questão. As infrações classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro categorias, computados, ainda, os seguintes números de pontos:

- infração de natureza gravíssima, 7 pontos;

- infração de natureza grave, 5 pontos;

- infração de natureza média, 4 pontos;

- infração de natureza leve, 3 pontos.

20. (2021 - PRF - INÉDITA) De acordo com a Resolução 561/15, marque a opção correta.

A) Ao condutor caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.

B) A pessoa jurídica é responsável por infração de trânsito, vinculada a veículo ou à sua condução, expressamente mencionada no CTB.



C) Ao proprietário caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

D) A pessoa física é responsável por infração de trânsito, não vinculada a veículo ou à sua condução, expressamente mencionada no CTB.

Comentários: A **alternativa D** é o gabarito da questão. Na letra "A", é proprietário; na letra "B", é não vinculada; e na letra "C" é condutor.

21. (2021 - PRF - INÉDITA) De acordo com a Resolução 561/15, marque a opção INCORRETA.

A) Nas infrações cometidas com combinação de veículos, sempre será atuada a unidade tratora.

B) O AIT deverá ser impresso em, no mínimo, duas vias, exceto o registrado em equipamento eletrônico.

C) São concomitantes aquelas em que o cometimento de uma infração não implica o cometimento de outra.

D) São concorrentes aquelas em que o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outra.

Comentários: A **alternativa A** é o gabarito da questão. Sempre? Não! Nas infrações cometidas com combinação de veículos, preferencialmente será atuada a unidade tratora. Na impossibilidade desta, a unidade tracionada.

22. (2021 - PRF - INÉDITA) De acordo com a Resolução 561/15, marque a opção INCORRETA.

A) Caso o condutor não compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação em até 5 dias da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro.

B) A restituição dos veículos removidos só ocorrerá após o pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

C) O recolhimento do documento de habilitação tem por objetivo imediato impedir a condução de veículos nas vias públicas enquanto perdurar o auto de infração.

D) A remoção do veículo tem por finalidade restabelecer as condições de segurança, fluidez da via, garantir a boa ordem administrativa, dentre outras hipóteses estabelecidas pela legislação.

Comentários: A **alternativa C** é o gabarito da questão. Na verdade, é enquanto perdurar a irregularidade.



23. (2021 - PRF - INÉDITA) De acordo com a Resolução 561/15, marque a opção INCORRETA.

- A) A categoria "A" é para Todos os veículos automotores e elétricos, de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral.
- B) A categoria "B" pode ser para o trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas, quando conduzidos em via pública.
- C) A categoria "C" é para todos os veículos automotores e elétricos utilizados em transporte de carga, cujo PBT exceda a 3.500 kg.
- D) A categoria "D" é para veículo com unidade acoplada, reboque, semirreboques, trailer ou articulada, tenha 6.000 Kg ou mais de PBT.

Comentários: A **alternativa D** é o gabarito da questão. Na letra D, na verdade, a categoria é E.

24. (2021 - PRF - Inéditas) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o disposto na Resolução CONTRAN nº 798/20.

A medição das velocidades desenvolvidas pelos veículos automotores, elétricos, reboques e semirreboques nas vias públicas deve ser efetuada por meio de instrumento ou equipamento que registre ou indique a velocidade medida, com ou sem dispositivo registrador de imagem dos seguintes tipos: fixo, estático, móvel e portátil.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Vejamos:

Art. 3º Os medidores de velocidade são do tipo:

*I - **fixo**: medidor de velocidade com registro de imagem instalado em local definido e em caráter duradouro, podendo ser especificado como:*

a) controlador: medidor de velocidade destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade da via ou de seu ponto específico, sinalizado por meio de placa R-19; ou

b) redutor: medidor de velocidade, obrigatoriamente dotado de display, destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade estabelecida em relação à velocidade diretriz da via, por meio de sinalização com placa R-19, em trechos críticos e de vulnerabilidade dos usuários da via.

*II - **portátil**: medidor de velocidade com registro de imagem, podendo ser instalado em viatura caracterizada estacionada, em tripé, suporte fixo ou manual, usado ostensivamente como controlador em via ou em seu ponto específico, que apresente limite de velocidade igual ou superior a 60 km/h"*



GABARITO



GABARITO

1. E
2. E
3. E
4. C
5. E
6. C
7. E
8. E

9. E
10. C
11. E
12. C
13. C
14. E
15. E
16. C

17. A
18. B
19. A
20. D
21. A
22. C
23. D
24. E



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.